

1502562-88.2019.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Paulo) e em 12.08.2021 pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 1519320-25.221.8.26.0228), conforme certidão de fls. 594/596. Nesse passo, resta claro que ele faz da prática de crimes seu meio de vida, estando evidenciado que sua liberdade representa risco à ordem pública. Em assim sendo, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502562-88.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502562-88.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2276310/2019 - 4º Distrito Policial de Guarulhos, 7551161 - 04º D.P. GUARULHOS, 6360/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2276310 - 04º D.P. GUARULHOS, 6360/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2276310 - 04º D.P. GUARULHOS, 6360/19/212 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERREIRA DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Lucas Ferreira da Silva e Vinicius Silva dos Santos foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, II, por três vezes, na forma do art. 70, e no art. 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, tudo na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque (i) no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 20h, nas dependências do estabelecimento comercial (adega) situado na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 362, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$ 246 e documentos pessoais pertencentes à vítima Silvio Luis de Oliveira, um

aparelho celular, da marca Samsung, pertencente à vítima Maria Rosana Pereira Lima, bem como um aparelho celular, pertencente a Flávio M. de Souza, cliente do estabelecimento, e (ii) na mesma data, por volta das 20h50min, nas dependências do estabelecimento comercial (bar) situado na Avenida Venturosa, nº 380, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ainda agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular e a quantia de R\$ 48,00, pertencentes à vítima Linomar de Souza Venção, bem como correntes de prata pertencentes à vítima Joel José de Novais.

Narra a denúncia que os réus ajustaram a prática de roubos e, para tanto, muniram-se de um simulacro de arma de fogo e se valeram do veículo Hyundai/I30, placas EUN-2176, pertencente a Gelson Ferreira dos Santos, genitor de Lucas. A bordo do referido automóvel, os réus se dirigiram até uma adega situada na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 362, Pimentas, oportunidade em que, após adentrarem no estabelecimento, mediante grave ameaça exercida com o simulacro, anunciaram o roubo e exigiram a entrega de valores existentes no caixa, bem como de bens pessoais que estavam com funcionários e clientes. Após se apoderarem da quantia de R\$ 246,00 pertencentes ao estabelecimento, de propriedade de Silvio, e de aparelhos celulares pertencentes à funcionária Maria e ao cliente Flávio, os réus embarcaram no veículo e fugiram.

Prossegue a denúncia relatando que, na sequência, dando continuidade à empreitada criminoso, por volta de 20h50min, os réus se encaminharam a um bar situado na Avenida Venturosa, nº 380, Cumbica, local em que, mediante o mesmo modus operandi, com o simulacro, anunciaram o roubo. Consumada a subtração de correntes de prata pertencentes à vítima Joel, cliente do estabelecimento, e da quantia de R\$ 48,00 e de um aparelho celular pertencentes a Linomar, proprietário do bar, os agentes fugiram do local.

Ainda de acordo com a denúncia, logo após essa última ação perpetrada pelos agentes, policiais militares passavam em frente ao bar pertencente à vítima Linomar, momento em que tomaram conhecimento dos roubos e iniciaram perseguição aos indivíduos. Lucas foi detido na mesma via pública, a poucos metros do estabelecimento, ao passo que Vinicius foi detido pelos milicianos já no interior do automóvel Hyundai/I30, que se encontrava estacionado na Rua Santa Ifigênia de Minas, situada nas cercanias do local. Em revista pessoal, os bens subtraídos foram localizados em poder de Vinicius, que se encontrava no automóvel, oportunidade em que também foi localizado o simulacro de arma de fogo. Registre-se que, na ocasião, o telefone celular pertencente a Maria, vítima do primeiro roubo, tocou, permitindo aos milicianos identificar as primeiras vítimas. Os bens foram apreendidos e devidamente restituídos aos proprietários. Perante a Autoridade Policial, todas as vítimas reconheceram Vinicius como sendo um dos autores do delito, ao passo que somente as vítimas Linomar e Joel reconheceram Lucas.

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2019 (fls. 105/107).

Os réus foram citados (fls. 146 e 148) e apresentaram resposta à acusação (fls. 153/157 e 160).

Determinada a retificação do nome do réu Vinicius Silva dos Santos (fls. 387/388). Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogados os acusados.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. A defesa de Vinicius postulou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a absolvição em relação ao roubo sofrido pela vítima Maria Rosana; em caso de condenação, a aplicação de pena em seu patamar mínimo, regime inicial diverso do fechado, o reconhecimento de crime continuado e direito de recorrer em liberdade. A defesa de Lucas requereu a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo, a aplicação da continuidade delitiva e a possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram ouvidas cinco vítimas e três testemunhas.

Ketlen Suelen do Nascimento, policial militar, afirmou que patrulhava pela Avenida Venturosa juntamente com o policial Diego quando, por volta das 20h54min, passava defronte ao número 380 e foram solicitados por vítimas que informaram que tinham acabado de serem roubadas no momento em que estavam no bar de propriedade de Linomar. As vítimas apontaram para os réus, os quais estavam correndo. Um dos indivíduos identificado como Lucas foi detido ali mesmo na Avenida Venturosa, uns 50 metros de distância, e o segundo indivíduo que disse se chamar Vinicius foi preso dentro do veículo modelo I30, de placas EUN-2176, que estava estacionado na Rua Santa Ifigênia de Minas, próximo dos fatos. Os objetos subtraídos estavam em poder de Vinicius, dentro do veículo. Logo depois da abordagem, um dos celulares tocou; atenderam e a pessoa que ligou se identificou como sendo Maria e informou que o celular dela tinha sido roubado quando estava numa adega, situada na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 362, fato acontecido por volta das 20h, onde também foram vítimas Silvío e Flávio. As vítimas da adega foram informadas para comparecer na distrital e conheceram os réus como autores do roubo. Em poder de Vinicius também foi localizada uma arma de brinquedo, simulacro do tipo pistola (fl. 21).

O policial Diego Rodrigues da Silva acrescentou que o veículo I30 pertence ao genitor de Lucas (fl. 23).

Maria Rosana Pereira Lima afirmou que trabalha na Casa de Vinhos situada na Estrada JK de Oliveira, 362, e que estava trabalhando juntamente com o proprietário Silvío e o cliente Flávio quando, por volta das 20h, chegaram dois indivíduos, um gordo forte e um magro; o magrelo estava armado com uma arma tipo pistola. Anunciaram o roubo e subtraíram dinheiro do caixa e aparelhos celulares. Fugiram a pé, saíram correndo. O celular da declarante, marca Samsung, foi roubado. Depois, ligou para o seu aparelho e uma policial atendeu e informou que tinha detido o indivíduo que estava com seu celular. Reconheceu os indivíduos (fl. 24).

Silvío Luis de Oliveira relatou que é proprietário da casa de vinho Serrana e que estava junto à funcionária Maria e um cliente de nome Flávio. Era aproximadamente 20h quando chegaram dois indivíduos, um gordo e um magro; o magro estava armado com uma pistola. Subtraíram o celular do Flávio e da Maria. Jogou o seu celular debaixo do balcão. Foi subtraída sua cédula de identidade e habilitação, bem como o valor de R\$ 246,00. Maria ligou para o aparelho celular dela e foi atendido por uma policial. Na delegacia, reconheceu os indivíduos (fl. 25).

Joel José de Novaes disse que estava no bar do Linomar quando, por volta das 20h50min, chegaram dois indivíduos, um gordo alto e um magro; o magro estava armado e anunciou o assalto. Subtraíram as correntes de prata que estavam no pescoço e braço do declarante. Do Linomar subtraíram o aparelho celular e uma importância em dinheiro. Logo após o roubo, quando os dois indivíduos estavam saindo, a Polícia Militar estava passando e prendeu os dois indivíduos. Reconheceu os dois indivíduos (fl. 26).

Linomar de Souza Venção afirmou que estava em seu bar junto com o freguês Joel quando chegaram dois indivíduos, um gordo alto e um magro baixo; o magro estava armado com uma pistola quando, mediante grave ameaça, disse que era um assalto. Roubou um aparelho celular e a importância de R\$ 48,00. De Joel subtraíram as correntes do pescoço e do braço. Quando saíam do bar, foram surpreendidos pela Polícia Militar e foram presos (fl. 27).

Flávio Matos de Sousa relatou que, na data dos fatos, por volta das 20h50min, estava numa adega onde havia outras pessoas. Dois indivíduos anunciaram o roubo. Teve o aparelho celular roubado. Logo depois, os indivíduos foram detidos pela Polícia Militar. Através dos aparelhos celulares as vítimas que estavam na adega foram localizadas. Reconheceu os dois indivíduos (fl. 149).

Gelson Ferreira dos Santos disse que na tarde do dia dos fatos estava dormindo e quando acordou viu que seu filho Lucas tinha pegado as chaves de seu veículo Hyundai I30, de placas EUN-2176. A noite ficou sabendo que ele tinha sido preso roubando. Usa o veículo para ir para hemodiálise. O veículo se encontra em seu nome e está licenciado (fl. 28).

Perante a Autoridade Policial, os réus manifestaram o desejo de permanecer em silêncio (fls. 13/14).

Em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas duas testemunhas e três vítimas, sendo os réus interrogados ao final.

Diego Rodrigues da Silva, policial militar, afirmou que, durante patrulhamento pela Avenida Venturosa, avistaram um movimento suspeito num bar. De imediato, dois indivíduos saíram correndo ao avistarem a viatura. Foram atrás e, em determinado momento, se separaram. Conseguiram deter um indivíduo e, com o apoio de outras viaturas, detiveram o outro indivíduo, que já estava dentro de um veículo; o primeiro foi detido na rua; com o segundo indivíduo foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Durante a entrevista, um dos celulares que estava em posse deles tocou. Atenderam e constataram que era de uma vítima de outro roubo de outro local. A vítima se dirigiu ao DP, relatou o roubo no mesmo modus operandi e reconheceu os indivíduos. Dentro do veículo foi detido o mais franzino. Se não se engana, detiveram na rua o Lucas. Ambos saíram correndo juntos no bar para o mesmo sentido. Havia celulares na posse deles e cerca de R\$ 200,00; não se recorda com quem estava o produto do roubo. Não se recorda com quem estava o celular que tocou. Confirma o depoimento prestado na delegacia. As vítimas reconheceram os réus. O pessoal do bar saiu atrás dos indivíduos que roubaram e cerca de 50 metros a equipe deteve o indivíduo; as vítimas nem perderam eles de vista. Os bens já estavam com eles. Eram bem diferentes fisicamente; um era bem forte, grande, e o outro era bem franzino, magro. Conseguiram deter o que era maior na via; o outro, mais magro, foi detido dentro do veículo. Em nenhum momento os perderam de vista. O veículo era do parente do maior. Não conhecia os réus. Salvo engano, foi encontrado dentro do veículo um celular do roubo anterior. Os réus confessaram o segundo roubo; sobre o primeiro, não disseram nada. O simulacro estava no veículo, junto com o réu mais franzino.

Ketlen Suelen do Nascimento, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pela Avenida Venturosa e passaram em frente a um bar. Os indivíduos começaram a correr ao avistarem a viatura e o restante das pessoas que estavam no bar começaram a gritar afirmando que haviam acabado de praticar um roubo. Eles viraram a primeira esquerda, onde foram abordados. Um deles foi abordado na via e o outro em um veículo I30. No interior havia celulares, dinheiro, algumas pulseiras de prata e uma arma de brinquedo. Naquele momento, um dos celulares tocou e atendeu; era uma mulher falando que o celular era dele e que havia sido vítima de roubo na Estrada Juscelino Kubitschek. Com essas informações, conduziram todos ao Distrito Policial. Não se recorda o nome da mulher que telefonou. O simulacro foi encontrado dentro do veículo, onde Vinicius estava escondido. Não confessaram. No local onde os abordaram, as vítimas foram ao local e as reconheceram. No Distrito Policial havia outras vítimas da Estrada Juscelino Kubitschek que os reconheceram também. As vítimas alegaram que o primeiro roubo ocorreu cerca de 40 minutos antes do segundo. Não conhecia os réus. Os dois correram; um foi abordado na rua e o outro conseguiu entrar no veículo, onde foi abordado. A declarante e seu parceiro encontraram os pertences no veículo; estavam no banco largados. O carro estava próximo, do lado. O simulacro estava dentro do veículo; não se recorda onde estava exatamente. As vítimas reconheceram os réus com absoluta convicção; os objetos foram reconhecidos pelas vítimas. Os réus não falaram nada.

Linomar de Souza Venção narrou que estavam dentro do bar quando, de repente, entraram dois moleques. Puxaram a arma e anunciaram o assalto. Pegaram a corrente de um menino e R\$ 8,00 e o celular seus. Estavam em cinco pessoas no local; pegaram R\$ 20,00 de um cliente e mais R\$ 20,00 de outro cliente. Acha que só levaram as correntinhas do Joel. Não viu o rosto dos indivíduos. Eles correram e ficou no seu ambiente. Na delegacia viu os dois e os reconheceu com absoluta certeza, pois tinham acabado de sair. O seu celular e o dinheiro foram recuperados. Não sabe se a corrente de Joel foi recuperada. Não foi mostrado o simulacro na delegacia. Um saiu correndo primeiro que o outro, questão de segundos. Correram no mesmo sentido. Estavam em um carro, deixaram em outra rua. Acha que só tinham os dois no reconhecimento na delegacia. Não reconhece os réus. Na delegacia, reconheceu porque foi em seguida à delegacia, ainda se lembrava bem. Deu para perceber pela roupa usada por eles. Um estava com a roupa azul; um era mais forte que o outro.

Maria Rosana Pereira Lima relatou que estava trabalhando na casa de vinhos; estava ela, seu gerente e mais dois clientes. Dois indivíduos entraram e falaram que era

um assalto. O gerente foi abrir a caixa registradora. Pegaram o dinheiro e o seu celular que estava carregando. Saíram correndo. Levaram os celulares dos clientes que estavam na loja. Um estava armado e o outro estava do lado de fora. O cliente entregou o celular na mão dele. Ameaçaram o gerente e apontaram a arma para ele. Quando um estava saindo, viu o celular em cima do balcão e pegou. Depois que saíram correndo, ligou para sua mãe pedindo que ligasse para seu celular. Sua mãe ficou insistindo e conseguiu falar com uma policial cerca de 15 minutos depois. A Avenida Venturosa fica próxima. Na delegacia, havia mais vítimas. Os bens do gerente e do cliente foram recuperados. O outro não reconheceu porque estava do lado de fora. O que reconheceu pegou o seu celular, ameaçou os clientes e o gerente com a arma. Não se recorda qual estava com a arma. Quando foi reconhecer, os dois estavam em uma sala e os reconheceu com absoluta convicção. O seu celular estava normal, sem capa. No reconhecimento só havia os que a polícia havia pegado, não havia outras pessoas do lado. Ficou em pânico, paralisada. Não viu direito o que ficou do lado de fora, mais pela roupa. Eles saíram correndo e estavam em um veículo. Reconhece Lucas com absoluta certeza; foi o que entrou no local. O outro deu uma mudada, o cabelo, mas se recorda do porte, dos ombros; ele ficou na porta.

Joel José de Novaes narrou que estava no bar com 5 ou 6 pessoas, de repente entraram dois indivíduos, com a arma na mão, dizendo "é um assalto", e levaram os pertences de quem estava lá no momento. Logo após eles saírem, estava passando uma viatura. Estava dentro do bar. Levaram 2 pulseiras e uma corrente grande de pescoço do depoente. Eles levaram dinheiro do dono do bar, celular, mas a quantia não sabe dizer. O dono do bar se chama Lindomar. Não conhecia os roubadores. Os dois indivíduos chegaram juntos, e saíram um na sequência do outro. Anunciaram o roubo juntos. Depois que a polícia chegou, soube que a arma era falsa. Só havia uma arma, e na hora não sabia se era verdadeira ou falsa. Eles saíram correndo do bar, passaram pela porta e a viatura já vinha passando, pela mesma rua. Viu os dois indivíduos que roubaram serem abordados pela polícia. Reconheceu as pessoas na Delegacia, não teve dúvidas, até porque ainda estavam com os objetos. Reconheceu os indivíduos na Delegacia pela roupa, pela altura, e mesmo pelo rosto, porque quando chegaram, viu os rostos deles, mas depois que sacaram a arma, não olhou mais. Quando abordados, eles estavam com os bens do depoente, com celular do Lindomar, além de dinheiro de outra vítima, tudo isso foi devolvido na Delegacia. Quando saíram do bar, um deles saiu na frente, e havia um carro parado na esquina, deu tempo de ele correr, e quando a viatura fez o retorno, ele já estava dentro do porta-malas desse carro, soube que era do pai de um deles, porque compareceu à Delegacia. O veículo parecia ser um HB20 branco, mas não prestou muita atenção. Recuperou os bens. Perdeu o dia de serviço para comparecer à audiência. Um dos roubadores era moreno mais claro, o outro moreno mais escuro. Os dois eram magros. O que era mais alto tinha um corpo mais "forte", mas não chegava a ser gordo. Não houve agressão. Durante o ato de reconhecimento realizado, reiterou as características antes passadas, e disse que o moreno mais claro era o indivíduo mais alto. Disse que não se recorda de outras características porque já faz bastante tempo e era noite. Exibidos os dois acusados, afirmou que as características batem com as dos roubadores, mas não consegue afirmar com certeza se são as mesmas pessoas.

Lucas disse que tem 22 anos, mora com seus pais, informa o endereço, confirma que foi condenado por porte de arma (fl. 591). Quanto aos fatos, disse que não tem ciência do fato referente à avenida Juscelino Kubitschek; quanto ao outro fato, no bar, afirma que foi buscar uma droga que fumava na época, maconha, e deixou o carro encostado de esquina, e quando retornou, uma viatura o abordou, dizendo que estava acusado; o estabelecimento que estão mencionando é de esquina para o local onde seu carro estava; confirma que foi detido na rua, tratando-se da mesma rua onde foi buscar a droga; confirma que o automóvel I30 referido na denúncia era seu; questionado qual a razão de Vinicius ter sido preso em seu carro, respondeu que Vinicius tinha ido com o depoente buscar a droga, mas não descem os dois do carro; não conhece as vítimas; não conhecia os policiais, mas foram muito "grosseiros"; não acompanhou a revista feita em Vinicius; não viu se foi localizado algum simulacro; não estava com nada na mão; pegou a maconha e quando estava saindo, foi

abordado; dispensou a maconha no chão, e a policial feminina o abordou; depois que o deitaram no chão, não viu mais nada; questionado sobre o auto de apreensão de fl. 22, responde que não sabe explicar por que a maconha não foi apreendida; a policial viu o interrogado saindo da viela, tem porte grande, então eles o avistaram, então jogou a maconha no chão e a policial feminina viu; não sabe afirmar o motivo pelo qual os policiais o acusaram da prática desses crimes; questionado sobre quanto tempo deixou Vinicius no carro, responde que foram cerca de 15 ou 20 minutos, no máximo; quando viu a polícia, continuou andando normalmente; não sabe se o viram guardando a maconha no bolso, mas eles o viram saindo de lá.

Vinicius disse que tem 22 anos, mora com sua irmã, informa o endereço, nega antecedentes. Quanto aos fatos, disse que não tem ciência desse assalto; Lucas foi pegar um baseado, ficou dentro do carro, quando viu a polícia apareceu acusando-o de ter praticado um roubo; disse "rapaz, nem aqui eu sou, sou da Bahia, como eu vou roubar?"; quando viu já estava acusado e ficou preso por um ano; não tem ciência de nada disso aí; foi abordado dentro do carro, sentado, esperando Lucas chegar; Lucas foi abordado quando estava vindo, e não viu como foi a situação, pois o policial o mandou deitar-se no chão e começou a chover, não conseguiu ver mais nada depois disso; não acompanhou a localização do simulacro; na Delegacia, a vítima nem o reconheceu; ficou sabendo depois, foi o Advogado que lhe informou; não tem ciência de qual vítima está mencionando; não viu se Lucas chegou a comprar drogas; ficou esperando no carro porque não conhece nada daqui; resolveu ir com ele porque também fuma, mas não gosta de ir até lá comprar; não conhecia as vítimas, nem os policiais; não sabe quanto tempo Lucas demorou para comprar a droga; não sabe dizer por qual motivo os policiais o acusaram.

Estas são as provas produzidas.

Não obstante a manifestação das combativas defesas e negativas apresentadas pelos acusados, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 18), auto de exibição e apreensão (fl. 22), laudo pericial (fls. 134/135) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre os réus.

Os policiais narraram com detalhes como foi o encontro das vítimas e dos réus. Disseram que estavam em patrulhamento pela Avenida Venturosa quando avistaram os acusados saindo de um bar correndo com clientes logo atrás gritando que haviam acabado de sofrer um assalto. Foram em direção a eles e conseguiram detê-los, Lucas ainda na rua e Vinicius já dentro do carro, local onde foram encontrados os pertences das vítimas e o simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada. Nesse contexto, o encontro dos réus com os bens subtraídos logo após o segundo roubo é incontroverso, o que foi ratificado pelo relato das vítimas Linomar e Joel, os quais acompanharam a abordagem policial, tiveram os seus pertences restituídos assim que os agentes públicos os detiveram e confirmaram que reconheceram os réus em sede policial.

Soma-se a isso o testemunho de Maria Rosana, que disse que sua genitora ligou para o celular subtraído e foi atendida pela policial Ketlen, o que possibilitou a descoberta do primeiro roubo. A referida testemunha, no mais, reconheceu Lucas com absoluta convicção como sendo o que entrou no local empunhando o simulacro e afirmou que os bens do gerente e do cliente também foram recuperados.

Todas as vítimas, não bastasse, confirmaram em juízo que os indivíduos estavam em um veículo.

Dessa forma, há provas robustas que comprovam que os réus efetuaram os roubos a eles imputados.

Por outro lado, as negativas apresentadas pelos acusados restaram absolutamente isoladas nos autos.

Lucas afirmou que estacionou seu veículo e foi buscar drogas em uma viela; ao retornar, foi abordado sem motivos pelos policiais. Vinicius, por sua vez, disse que ficou aguardando no veículo o retorno de seu parceiro.

Como se observa, a versão apresentada por eles destoa flagrantemente das apresentadas pelos agentes policiais e pelas vítimas do bar que acompanharam a

abordagem e o encontro e restituição dos bens subtraídos. Ademais, nada foi relatado pelos policiais acerca da existência de entorpecentes, que sequer foram listados no auto de exibição e apreensão de fl. 22.

Diante deste quadro probatório, não restam dúvidas de que os acusados praticaram as violentas subtrações que lhes são atribuídas.

Os crimes foram praticados em comparsaria. Configurada, portanto, a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Impõe-se, assim, o integral acolhimento da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa do critério trifásico da dosimetria, verifico que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis a Vinicius. Ele não registra maus antecedentes – há outros apontamentos em sua certidão criminal, mas por fatos posteriores (fls. 594/596).

Já Lucas ostenta mau antecedente. Analisando a certidão de fls. 591/593, verifica-se que ele possui condenação definitiva por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento (processo nº 1518731-04.2019.8.26.0228, da 13ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 01.10.2019).

No mais, não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a conduta social ou personalidade dos réus. Não agiram os acusados com culpabilidade acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, as vítimas não contribuíram para a ocorrência do crime. Assim sendo, não havendo nenhuma peculiaridade no presente caso que justifique o agravamento da sanção nesta fase inicial da dosimetria para Vinicius, fixo a pena-base no piso legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada roubo.

Em razão da referida circunstância judicial desfavorável a Lucas, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, pois Vinicius e Lucas tinham, respectivamente, 19 e 20 anos de idade na data do crime.

Em razão da citada atenuante, reduzo a pena de Lucas em 1/6, o que faz com que retornem ao patamar mínimo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena de Vinicius permanece inalterada (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na derradeira etapa do cálculo, em virtude da majorante do art. 157, § 2º, II do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), operação que resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Os roubos perpetrados contra Silvio, Maria Rosana e Flávio foram praticados mediante conduta única e no mesmo contexto fático, o que caracteriza concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

O mesmo ocorreu com os roubos que vitimaram Linomar e Joel, haja vista que praticados mediante conduta única e no mesmo contexto fático.

E os três primeiros roubos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi dos dois últimos, restando caracterizada a continuidade delitiva, conforme art. 71, caput, do Código Penal.

Havendo a concorrência de concurso formal e continuidade delitiva, impõe-se a aplicação do aumento decorrente apenas da segunda figura. A aplicação sucessiva dos aumentos atentaria contra o princípio do ne bis in idem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES (3/8). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E PELA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No crime de roubo majorado, o aumento acima do mínimo, na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser fundamentado com base em dados concretos que justifiquem maior elevação. Precedentes do STJ.
2. Mostra-se idônea a fixação de regime mais gravoso quando ancorada em elementos concretos, ainda que não tenham sido empregados para sopesar a pena-base.

Precedentes do STJ.

3. Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ.

4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar a pena do Paciente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o pagamento de 13 dias-multa e o regime inicial fechado. (HC 481.308/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)

Assim, sendo cinco os roubos praticados, elevo a pena em 1/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezesete) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, os fatos são concretamente graves, especialmente quando se leva em consideração a pluralidade de roubos praticados. Por este motivo, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Inviável a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi imposto exclusivamente com base na quantidade de pena aplicada.

A quantidade de pena aplicada e a grave ameaça empregada nos delitos impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal para condenar os réus Lucas Ferreira da Silva e Vinicius Silva dos Santos, por infração ao art. 157, § 2º, II, por cinco vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa no piso legal.

Agraciado com liberdade provisória em setembro de 2020, Vinicius voltou a delinquir, tendo sido preso em 06.08.2021 pela prática de um furto (processo nº 1518803-20.2021.8.26.0228, da 14ª Vara Criminal de São Paulo) e em 12.08.2021 pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 1519320-25.221.8.26.0228), conforme certidão de fls. 594/596. Nesse passo, resta claro que ele faz da prática de crimes seu meio de vida, estando evidenciado que sua liberdade representa risco à ordem pública. Em assim sendo, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e com fulcro no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, decreto a prisão preventiva de Vinicius. Expeça-se mandado de prisão.

Lucas, por outro lado, poderá recorrer em liberdade, pois está em liberdade há dois anos e não praticou qualquer ato que possa justificar a decretação da segregação cautelar neste momento.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, providenciem a serventia as devidas anotações.

P.I.C.

Guarulhos, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA